

1500375-73.2020.8.26.0438

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: DIEGO GOULART DE FARIA

Comarca: Penápolis

Foro: Foro de Penápolis

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 29/03/2022

... Justiça de São Paulo. Senão vejamos:

"TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Ausência de provas capazes de ensejar o decreto condenatório - Impossibilidade de amparar condenação em prova precária - In dubio pro reo - Recurso ministerial desprovido". (TJSP, Apelação Criminal n.º 0000464-30.2016.8.26.0530, Rel. Des. Gilberto Ferreira da Cruz, 15ª Câmara de Direito Criminal, julgado em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Penápolis

Foro de Penápolis

3ª Vara

Praça Dr. Carlos Sampaio Filho, 190, Penápolis - SP - cep 16300-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500375-73.2020.8.26.0438 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500375-73.2020.8.26.0438

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DORIVAL CAMARGO DE OLIVEIRA

Juiz de Direito: Dr. DIEGO GOULART DE FARIA

Vistos.

DORIVAL CAMARGO DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal, porque, no dia 05 de fevereiro de 2020, por volta das 08h40, na rua Jamil Fonseca Azman, n.º 171, Jardim São Francisco, nesta cidade de Penápolis, subtraiu para si coisa alheia móvel, consistente um estepe pertencente à vítima Valéria Negri Rocha, avaliado indiretamente em R\$200,00.

Narra a denúncia que a vítima queria vender o seu carro, motivo pelo qual colocou uma placa escrito "vende-se". No dia 02 de fevereiro de 2020, o acusado a parou na rua e demonstrou interesse no veículo. Diante disso, combinaram de se encontrar na residência dele. No dia combinado, a vítima foi até o local, mostrou seu veículo, abriu o porta-malas, mostrou o estepe e depois lhe deu a chave para que ele desse uma volta no quarteirão, contudo, ele demorou 35 minutos. Em seguida, a vítima foi trabalhar e o veículo ficou dentro da empresa, em um local seguro. No dia seguinte, no período da manhã, a vítima foi retirar um ventilador que estava dentro do porta malas do carro e notou que o estepe não estava mais lá.

A denúncia foi recebida em 05 de maio de 2020 (fls. 166/167).

Após a citação do acusado (fls. 254), a defesa apresentou resposta à acusação às fls. 264/265

Não sendo caso de absolvição sumária, o recebimento da denúncia foi mantido, sendo designada audiência de instrução, debates e julgamento, momento no qual o réu interrogado (fls. 301). A vítima faleceu, conforme certidão de óbito acostada às fls. 291/292.

Encerrada a instrução processual, as partes apresentaram suas alegações finais. O Ministério Público requereu a improcedência da ação penal em face de Dorival Camargo de Oliveira. De acordo com o Ministério Público, embora haja indícios de autoria do crime de furto descrito na denúncia ao cabo da persecução penal não restou comprovada com segurança a autoria delitiva de fato. Dessa forma, pugnou pela improcedência da ação, com a consequente absolvição do réu.

A Defesa reiterou o pedido de improcedência formulado pelo Ministério Público. É o relatório. FUNDAMENTO e DECIDO.

No mérito, a ação é IMPROCEDENTE.

A materialidade delitiva do está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 03/04).

De outro lado, a autoria mesmo após a conclusão da instrução criminal não ficou demonstrada nos autos.

Eis as provas colhidas nos autos.

O réu, em seu interrogatório, disse que a acusação não é verdadeira. Ficou surpreso quando a polícia foi até a sua casa. Ela não abriu o porta-malas, apenas viu o carro por fora, deu uma volta no quarteirão e entregou o carro para ela. Ficaram de resolver sobre a compra no outro dia, foi quando a polícia foi na sua casa referente a essa situação do estepe. Estava com o dinheiro em casa para comprar um carro, mas queria um carro barato. Ela queria um valor maior. De forma alguma pegaria um estepe. Se é para se sujar, somente seria com coisas mais relevantes. Viu o carro dela de frente à escola. Não tinha como ligar para ela porque estava trabalhando fora. Falou para ela que se ela tivesse um tempo na parte da manhã, estaria em casa até no máximo 8 horas, que era pra levar o carro lá. Ela disse que levaria. Experimentou o carro e disse que trocaria o cheque na tarde do dia seguinte. Estava sozinho quando ela levou o carro até sua casa.

Analisando os autos, verifico que a vítima faleceu no decorrer da instrução e não há outras testemunhas dos fatos. Assim, à míngua de outros elementos, conclui-se que os elementos de provas coligidos aos autos não são suficientes para condenação do réu.

Vale anotar que no direito penal, vige o princípio do in dubio pro reo. Nesse sentido é a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo. Senão vejamos:

"TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Ausência de provas capazes de ensejar o decreto condenatório - Impossibilidade de amparar condenação em prova precária - In dubio pro reo - Recurso ministerial desprovido". (TJSP, Apelação Criminal n.º 0000464-30.2016.8.26.0530, Rel. Des. Gilberto Ferreira da Cruz, 15ª Câmara de Direito Criminal, julgado em 20.04.2017).

"APELAÇÃO. Tráfico de drogas. Absolvição por insuficiência probatória. Necessidade. Ausência de elementos que comprovem a participação do apelante na traficância. Policiais militares apresentaram versões divergentes acerca dos fatos. Droga não apreendida em poder do réu. Dúvida razoável que deve prevalecer em favor do acusado. Insuficiência probatória caracterizada, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Aplicação do princípio in dubio pro reo. Recurso provido". (TJSP, Apelação Criminal n.º 0025346-68.2015.8.26.0602, Rel. Des. Leme Garcia, 16ª Câmara de Direito Criminal, julgado em 11.04.2017).

Além disto, nos termos do art. 155, do Código de Processo Penal, é vedado ao magistrado fundamentar a condenação exclusivamente com as provas colhidas durante a fase do inquérito policial. Senão vejamos:

Art. 155 - "O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas".

Quanto à aplicação do princípio do in dubio pro reo, vejamos os ensinamentos do eminente doutrinador Guilherme de Souza Nucci:

“(...) se o Juiz não possui provas sólidas para formação de seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição (...)”. (Nucci, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 8ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, pág. 689).

Destarte, ausentes outros elementos de prova aptos a ensejar a condenação do acusado, a absolvição é a medida de rigor.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por consequência, ABSOLVO o acusado DORIVAL CAMARGO DE OLIVEIRA, RG n.º 8761301/SP, já qualificado nos autos, da imputação descrita na denúncia, de ter praticado o delito descrito no artigo 155, caput, do Código Penal.

O réu poderá recorrer desta sentença em liberdade, pois foi absolvido.

Fixo desde já os honorários advocatícios à patrona nomeada para fazer a defesa do réu, em 100% do valor estabelecido pela tabela do convênio entre a DPE/OAB-SP, expedindo-se certidão com 70% do valor em caso de recurso, ficando o restante para após o julgamento do mesmo. Não havendo recurso, expeça-se certidão integral.

Custas na forma da lei.

Comunique-se o desfecho da ação penal ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD), com a qualificação completa do réu. Transitada esta em julgado, feitas as comunicações de praxe, arquivem-se os autos.

P.I.C.

Penápolis, 29 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA